

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 660/2539

นาง สม จิต ร สนิท บุรุษ

นาง ล้วน ปราสัย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 234

การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดและการที่โจทก์ยึดถือเงื่อนไขที่ดินของจำเลยไว้นั้นก็มีใช่เป็นการหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี่ยคิดถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 11,156 บาท ตามที่ โจทก์ขอกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการฟังข้อเท็จจริงว่า
 สัญญากู้ปลอมหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้า

หมื่นบาท ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ให้ส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าโจทก์ยึดถือโฉนดที่ดินของจำเลยไว้ อีกทั้งจำเลยนำเงินมาวางไว้เป็นประกันจำนวน 10,000 บาท แล้วจึงไม่จำต้องวางเงินหรือหลักประกันเพิ่ม การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยชอบหรือไม่ พิจารณาแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 บัญญัติว่า "ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น และนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง" การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด และการที่โจทก์ยึดถือโฉนดที่ดินของจำเลยไว้นั้นก็มีใช่เป็นการหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบที่จะยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยได้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยีน

(อุระ หวังอ้อมกลำง-ปรำโมทย์ ชพำนนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>